



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile



in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro
all'udienza del **15 giugno 2023**, all'esito della camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 60823** del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno **2022** vertente

T R A

Parte_1 elettivamente domiciliato in Segni, al vicolo Colabucci,
n. 2, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Vari che lo rappresenta e difende
in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

CP_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio
Allegri da Correggio, n. 11, presso lo studio dell'avv. Luca Ranalli che la
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attore: "... 1) *dichiarare aperta la successione di* Persona_1 *nato*
Bordighera (IM) il 13/06/1929 e deceduto in Roma il 20/11/2020 ed in via
principale: 2) *dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i*
fratelli Parte_1 *e* CP_1 *degli immobili e mobili sopra descritti e per*
l'effetto, constatata la volontà dei condividenti espressa nel verbale della
procedura di mediazione del 4/11/2021 e sottoscritto dalle parti e dai

difensori n. Rep 327/e del 4/11/2021 innanzi l'Organismo di Mediazione Organizzazione_1 procedere alla vendita degli immobili con conseguente attribuzione ad ognuno della propria quota in denaro, con condanna della signora *CP_1* al rilascio immediato dell'immobile dalla stessa a occupato; 3) in via subordinata qualora il Tribunale non ritenga di procedere alla vendita degli immobili così come da volontà dei condividenti espressa nel verbale di mediazione, nell'ipotesi in cui venisse accertata la divisibilità dell'intero compendio immobiliare, previa CTU diretta alla individuazione e valutazione dei beni immobili descritti in premessa provenienti dall'originario de cuius procedere alla divisione con attribuzione ad ognuno degli eredi della propria quota in natura in esclusiva proprietà con condanna della signora *CP_1* al rilascio immediato dell'immobile dalla medesima occupato; 4) in ogni caso, condannare la signora *CP_1* al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile di Roma via Pietro Ferigni n. 30 nella misura che verrà accertata dall'espletanda C.T.U. e con decorrenza dal mese di luglio 2020 o, in subordine dal decesso del de cuius sino all'effettiva divisione e al rilascio, con gli interessi e rivalutazione monetaria; 5) condannare la signora *CP_1* oltre al risarcimento dei danni patrimoniali patiti e patendi dall'attore per effetto del suo illegittimo rifiuto di vendita e scioglimento del compendio ereditario nella misura di euro 5.000,00 o nella diversa misura maggiore che risulterà in corso di causa a seguito della espletanda istruttoria e che tenga conto del deprezzamento subito dal compendio immobiliare sino al momento della relativa vendita e divisione, oltre interessi e rivalutazione patiti da parte attrice per effetto del suo illegittimo rifiuto allo scioglimento del compendio ereditario e tenendo conto del deprezzamento subito dallo stesso; 6) condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni per la condotta dilatoria tenuta in occasione della procedura di mediazione dinanzi all'organismo incaricato, e di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c. 7) Respingere la domanda riconvenzionale proposta ex adverso , perché

infondata in fatto ed in diritto. in ogni caso con vittoria di spese legali oltre rimborso 15% spese forfetarie, c.p.a ed iva”.

Per la convenuta: “... nel merito: in via principale dichiarare infondata, e quindi rigettare, la domanda avanzata dall’attore con riferimento alla richiesta di vendita del compendio immobiliare, di condanna della convenuta al rilascio dell’immobile sito in Roma Via Pietro Ferrigni 30 nonché alla corresponsione di una indennità di occupazione del predetto immobile, per le ragioni di cui in premessa, rigettando altresì tutte le ulteriori domande anche risarcitorie avanzate; in via riconvenzionale, Voglia il Tribunale accertare e dichiarare oggetto di collazione ex art. 737 c.c. tutti gli importi prelevati per contanti ovvero oggetto di bonifico sul conto corrente bancario Org_2 n. 4009767725, intestato a Persona_1 e Parte_1, come trascritti analiticamente nella premessa, il tutto per un importo pari ad € 119.771,96, oltre alle somme prelevate sempre per contanti dall’attore sul medesimo conto bancario dal 1.1.21 al 21.10.22 e che verranno accertate all’esito dell’esame della documentazione bancaria richiesta ex art. 210 c.p.c., come da istanza istruttoria, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione tempo per tempo. E quindi così individuata la massa ereditaria da sottoporre a di-visione, anche valutato il valore del compendio immobiliare come richiamato ed identificato in atti, disporre l’assegnazione del compendio ereditato in quote paritarie alle parti. Vinte in ogni caso le spese di lite oltre accessori come per legge”.

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato introdotto nel settembre del 2022 da Parte_1 al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria formatasi a seguito dell’apertura della successione del proprio padre, Per_1 [...] deceduto ab intestato il 20 novembre 2020: comunione a cui partecipano sia l’attore che la sorella CP_1 nella misura di ½ ciascuno. Assumendo poi che la convenuta abbia occupato in via esclusiva l’appartamento ereditario sito in Roma, alla via Pietro Ferrigni, n. 30, l’attore ha chiesto condannarsi la predetta a versargli la corrispondente parte di frutti

civili dovuta come corrispettivo del detto godimento esclusivo nonché a risarcirgli i danni subiti per aver ella impedito, col suo comportamento ostruzionistico, la vendita a terzi di detto immobile.

CP_1 costituitasi in giudizio, non si è opposta alla divisione ma ha dedotto che l'attore è debitore verso l'asse ereditario di considerevoli somme di denaro di cui si sarebbe appropriato prelevandolo per finalità personali dal conto corrente del *de cuius*; somme che dovrebbero invero formare oggetto di collazione.

Così sinteticamente esposto l'oggetto di causa, rileva il Tribunale che la domanda di divisione così come proposta è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

È pacifico tra le parti, oltre ad essere documentalmente provato, che la comunione ereditaria di cui in questa sede si chiede lo scioglimento comprenda, tra gli altri cespiti, anche la proprietà (in alcuni casi piena, in altri limitatamente ad alcune quote) di tre porzioni di fabbricati, due siti in Tuoro sul Trasimeno e l'altro sito in Roma.

Come chiarito dalla Suprema Corte, gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (cfr. Cass, sez. un., 7.10.2019, n. 25021).

Il principio testé esposto trova peraltro applicazione non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dianzi citate (v. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

Il concetto di edificio abusivo a cui la Corte di cassazione fa riferimento è quello cd. formale, già fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia 22.3.2019, n. 8230, secondo cui si considera abusivo ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (e dunque non negoziabile) quell'edificio che formi oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad esso relativi, indipendentemente dal carattere illecito dell'edificio in sé.

Nella summenzionata pronuncia, la Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la regolarità edilizia dell'immobile da dividere costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. e che nel caso in cui la divisione venga chiesta in via giudiziale, la predetta condizione può dirsi sussistente qualora le parti che propongono la domanda producano una dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia ovvero una dichiarazione attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967; ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (v. Cass., 29.4.2016, n. 8489; Cass., 22.1.2018, n. 1505).

Orbene, nel caso di specie nessuna delle parti di causa ha prodotto una dichiarazione indicante gli estremi del titolo abilitativo degli immobili per cui è controversia né ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione delle opere è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Pertanto, nella citata sentenza 7.10.2019, n. 25021 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che lo scioglimento della comunione è un atto di natura costitutivo-traslativa sicché, analogamente a quanto avviene per un atto di alienazione di un edificio, la sua validità sotto il profilo del rispetto della normativa speciale edilizia è condizionata ad una dichiarazione resa da chi è parte dell'atto (o comunque ne fa istanza in via giudiziale), irrilevante essendo qualsiasi dichiarazione compiuta da altri soggetti in precedenti atti relativi a diritti reali sul medesimo cespite.

Da ultimo, e ancora sotto il profilo processuale, deve rilevarsi, da un lato, che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia degli immobili da dividere è rilevabile d'ufficio (v. la più volte citata Cass., sez. un., 7.10.2019, n. 25021), dall'altro, che, venendo qui in rilievo una condizione dell'azione, le parti erano tenute a fornire la documentazione *de qua* e quindi a dimostrare la sussistenza della detta condizione, a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante (cfr., con riferimento a diversa fattispecie ma con enunciazione di un principio che può estendersi al caso in esame, Cass., 29.9.2015, n. 19372; Cass., 4.3.2019, n. 6218).

Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di divisione proposta dall'attore, e a cui la convenuta non si è opposta, deve dichiararsi inammissibile.

Non potrebbe poi sostenersi che nella fattispecie la pronuncia di inammissibilità possa essere limitata alla divisione relativa ai soli cespiti immobiliari, con conseguente prosecuzione del giudizio in relazione alla divisione di eventuali altri beni (in particolare i beni mobili e i crediti del *de cuius* verso istituti bancari). Ciò in quanto il processo relativo alla divisione ereditaria, avendo lo scopo di addivenire al completo e definitivo scioglimento della comunione mediante la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprietà individuale su beni particolari, ha carattere universale ed unitario, nel senso che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti della comunione e comprendere (salva l'ipotesi di omissione per errore di cui all'art. 762 c.c. o per accordo) tutto il compendio ereditario. Il principio della universalità della divisione è sì derogabile, ma ciò solo allorché vi sia un'esplicita richiesta in tal senso, ipotesi non rinvenibile nel caso in esame, laddove le parti non hanno affatto rinunciato alla domanda di divisione dell'intero asse, comprensivo dunque anche dei beni immobili.

Deve poi precisarsi che il carattere unitario del giudizio di divisione e, in particolare, la strumentalità della cd. assificazione (cioè dell'individuazione dei beni caduti in comunione) rispetto alle operazioni divisionali in senso proprio preclude la pronuncia anche sulla domanda di imputazione alla quota

ereditaria della convenuta delle somme di cui questa sarebbe debitrice verso il coerede attore, dovendosi in tal senso intendere la domanda di condanna al pagamento della cd. indennità di occupazione relativa al godimento esclusivo dell'appartamento ereditario di Roma.

Identiche considerazioni valgono poi rispetto alla speculare domanda della convenuta volta alla collazione di talune asserite donazioni di cui avrebbe beneficiato l'attore e che sarebbero consistite nel prelievo di denaro dal conto corrente paterno, trattandosi anche in questo caso di domande proposte nel contesto della divisione e dirette ad ottenere l'imputazione alla quota dell'attore di liberalità ricevute ovvero di una somma di cui egli sarebbe debitore verso la coerede in dipendenza dei rapporti di comunione.

È infatti noto che l'imputazione dei debiti di cui all'art. 724 c.c., così come la collazione che, peraltro, nella sua forma ordinaria tramite imputazione si realizza con il medesimo meccanismo operativo dei prelevamenti sul *relictum* quale previsto dal successivo art. 725, non costituiscono oggetto di autonoma domanda ma rappresentano mere modalità attraverso cui si realizza la divisione ereditaria; con la conseguenza che l'inammissibilità della domanda divisionale non può che assorbire, rendendone superfluo l'esame, le istanze di imputazione ad essa strumentalmente connesse.

Le considerazioni che precedono sono ovviamente tali da travolgere la domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per non essere la convenuta addivenuta ad una definizione bonaria della lite divisoria, tramite vendita a terzi. In ordine a tale domanda risarcitoria va solo aggiunto che essa, anche a prescindere dalle considerazioni sopra svolte, è comunque palesemente infondata: è certo vero che l'art. 1111 c.c. delinea il diritto di ciascun convivente ad ottenere lo scioglimento della comunione a cui partecipa, ma è vero anche che trattasi di un diritto potestativo ad esercizio giudiziario sicché non si configura alcun obbligo in capo agli altri contitolari di sciogliere la comunione e la loro eventuale scelta di voler rimanere in comunione fino all'esito del giudizio divisorio è pienamente legittima e dunque non tale da determinare alcuna responsabilità risarcitoria.

L'esito del giudizio e le ragioni della decisione in rapporto alle difese svolte giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione e quelle ad essa connesse e strumentali quali indicate in parte motiva;
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Pt_1
[...]
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Roma, 15 giugno 2023

Il Giudice
Luigi D'Alessandro